

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2530 นายประเสริฐ ชุ่มชุม
นายพานิชย์ หรือพานิชย์ พิริยกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (10), มาตรา 197, มาตรา 207

จำเลยมาศาลในวันนัดสืบพยานนัดแรก เมื่อสืบพยานโจทก์ได้ 2 ปากแล้วโจทก์
 ขอเลื่อนไปสืบพยานที่เหลือต่อนัดหน้า จำเลยแถลงขอสืบพยานพร้อมพยานโจทก์
 ด้วย ถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลเช่นนี้ถือไม่ได้ว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาตามประมวล
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรค 2 เพราะวันสืบพยานตาม
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(10) หมายถึงวันที่ศาลเริ่มต้น
 ทำการสืบพยานอีกทั้งการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีก็เพราะศาลสั่งไม่รับ
 บัญชีระบุพยานของจำเลยด้วยเหตุที่ยื่นเกินกำหนดตามที่ระบุไว้ใน ประมวล
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 ทำให้จำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ ดังนี้
 เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องอุทธรณ์คดีต่อไป จะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้กรณีไม่
 ต้องด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207ที่จะขอพิจารณาคดี
 ใหม่ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินที่จำเลยกู้ยืมไปจากโจทก์คืนเป็นจำนวน 366,250 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์นัดแรกได้ 2 ปาก จำเลยมาศาลแล้วโจทก์ขอเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ที่เหลือ 1 ปากนัดหน้า จำเลยแถลงขอสืบพยานจำเลยพร้อมพยานโจทก์ด้วยครั้นถึงวันสืบพยานโจทก์จำเลยคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาลศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ในนัดนี้ได้ 1 ปาก แล้วทนายโจทก์แถลงว่าหมดพยานและศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าสำหรับการสืบพยานจำเลยนั้นเนื่องจากจำเลยได้ยื่นบัญชีพยานเกินกำหนดตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และศาลได้มีคำสั่งไม่รับบัญชีพยานดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบและนัดฟังคำพิพากษาต่อมาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้มีการสืบพยานโจทก์ด้วยครั้นถึงวันสืบพยานโจทก์จำเลยคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้มีการสืบพยานโจทก์ด้วยครั้นถึงวันสืบพยานโจทก์จำเลยคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะอนุญาตให้ได้และพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ขอให้กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นและสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพยานโจทก์ใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้กลับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง และสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพยานโจทก์ใหม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตและยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้มีการสืบพยานโจทก์ด้วยครั้นถึงวันสืบพยานโจทก์จำเลยคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้มีการสืบพยานโจทก์ด้วยครั้นถึงวันสืบพยานโจทก์จำเลยคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะอนุญาตให้ได้และพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก้โจทก์ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าคดีนี้จำเลยเคยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วจำเลยได้ยื่นคำร้อง

ขอยื่นคำให้การและในชั้นไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ
ได้วันนัดชี้สองสถานจำเลยไม่มาศาลแต่เมื่อนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกจำเลยมาศาล
เช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาเพราะวันสืบพยานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (10) หมายความว่าถึงวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยาน
คดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์นัดแรกได้ 2 ปาก โจทก์แถลงว่ายังเหลือ
พยานโจทก์อีก 1 ปาก นัดนี้ไม่มาศาลขอเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ที่เหลือนัดหน้าและ
จำเลยแถลงขอสืบพยานจำเลยพร้อมพยานโจทก์ด้วย ศาลชั้นต้นจึงให้เลื่อนไปนัดสืบ
พยานโจทก์จำเลยนัดหน้าครั้นถึงวันนัดคงมีแต่ทนายโจทก์มาศาลฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใด
มาศาล ดังนั้นการที่จำเลยไม่มาศาลในนัดนี้จึงมิใช่เป็นการขาดนัดพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง แต่อย่างใดเพราะ
จำเลยได้มาศาลในการพิจารณาสืบพยานโจทก์นัดแรกดังกล่าวแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นมี
คำสั่งว่าสำหรับการสืบพยานจำเลยนั้นเนื่องจากจำเลยได้ยื่นบัญชีพยานเกินกำหนด
ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และศาลได้มีคำสั่ง
ไม่รับบัญชีพยานดังกล่าว จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแล้วพิพากษาให้จำเลย
แพ้คดีดังนี้จำเลยจะต้องอุทธรณ์ต่อไปจะยื่นคำร้องว่าไม่พอใจขาดนัดขอให้พิจารณา
ใหม่หาได้ไม่กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209 ที่
จะร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของ
จำเลยเสีย นั้นชอบแล้ว...

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 200 บาท แทนโจทก์คืนค่าขึ้น
ศาลส่วนที่เกินจาก 200 บาทแก่จำเลย.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่คู่ความฝ่ายที่ศาลพิพากษาให้แพ้คดีจะร้องขอต่อศาลให้พิจารณาคดีของตนใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ได้นี้จะต้องเข้าองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ประการแรกคู่ความฝ่ายนั้นถูกศาลสั่งว่าเป็นผู้ขาดนัดพิจารณา ประการที่สองคู่ความฝ่ายนั้นถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีเพราะเหตุจากการเป็นผู้ขาดนัดพิจารณาดังนั้นแม้คู่ความฝ่ายใดจะถูกศาลสั่งว่าเป็นผู้ขาดนัดพิจารณา แต่พิพากษาให้แพ้คดีด้วยเหตุอื่นก็จะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้เช่นกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2450/2525 ซึ่งพิพากษาว่าการที่คู่ความจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207 นั้น จะต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายนั้นแพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา จำเลยขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าลงลายมือชื่อในใบแถลงความของตนเป็นลายมือชื่อปลอม สัญญาประนีประนอมยอมความที่ตนทำไปจึงตกเป็นโมฆะนั้น ไม่ใช่เรื่องจำเลยแพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ สำหรับคดีนี้ปรากฏชัดว่าไม่เข้าองค์ประกอบที่จำเลยซึ่งถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ เพราะศาลไม่ได้สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาแต่อย่างใดเมื่อศาลไม่ได้สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาก็ไม่ต้องดูองค์ประกอบที่สองที่ว่าจำเลยถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีเพราะเหตุถูกศาลสั่งว่าขาดนัดพิจารณาหรือไม่ อย่างไรก็ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฯจำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี ดังนี้จำเลยจะต้องอุทธรณ์ต่อไปจะยื่นคำร้องว่าไม่พอใจขาดนัดขอให้พิจารณาใหม่หาได้ไม่ฯ" คำวินิจฉัยเช่นนี้มีข้อควรสังเกตอยู่ 2 กรณี คือ 1. จำเลยจะอุทธรณ์ว่าอย่างไร คำตอบคงอยู่ที่ว่าเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ

บัญชีพยานของจำเลย และสั่งว่าจำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี ดังนั้นจำเลยต้องอุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ คือ อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานของจำเลย ส่วนเหตุผลที่จะยกขึ้นอุทธรณ์ย่อมาแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2530 ซึ่งวินิจฉัยว่า "จำเลยมิได้ระบุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานจำเลยไม่มีสิทธิอ้างตนเองเป็นพยานได้" คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยฎีกาว่า"ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยเป็นการไม่ชอบ" 2. อย่างไรก็ดีหาใช่ว่าจำเลยจะสามารถอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาศาลชั้นต้นในกรณีเรื่องนี้ได้ทุกกรณีไปไม่ เพราะคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับบัญชีระบุพยานนั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ต่อเมื่อคู่ความฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้โต้แย้งคัดค้านไว้แล้วเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148/2496,357/2508,272/2530)หากมิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ย่อมไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ การโต้แย้งคัดค้านนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้กำหนดระยะเวลาพอสมควรที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1839/2514,1464/2515) หากคู่ความไม่มีโอกาสหรือระยะเวลาอันสมควรจะโต้แย้งก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ก่อน เช่น ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบและงดสืบพยานจำเลยเสียด้วย แล้วนัดฟังคำพิพากษาเลยในวันนั้น ถือได้ว่าโจทก์ไม่มีเวลาพอจะโต้แย้งคำสั่งศาลได้ แม้โจทก์จะมีได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้น ในกรณีนี้โจทก์ก็มีสิทธิอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานต่อไปได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1587/2494) การที่ศาลสั่งไม่ให้จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานแล้วนัดตัดสินในวันรุ่งขึ้น ถือว่าจำเลยไม่มีเวลาพอที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้น ฉะนั้นแม้จำเลยจะมีได้โต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ จำเลยก็มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 169/2511) แต่ถ้าศาลชี้สองสถานและนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอสืบพยานในประเด็นอื่นซึ่งมิได้กำหนดกันไว้ในวันชี้สองสถาน ศาลไม่ยอมให้โจทก์สืบพยานในประเด็นดังกล่าวและมีคำสั่งในเรื่องนี้ก่อนมีคำพิพากษา 5 วัน ถือว่าโจทก์มีเวลาโต้แย้งคำสั่งศาล

ชั้นต้นเมื่อมิได้โต้แย้งไว้จึงต้องห้ามอุทธรณ์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1602/2514) ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานวันที่10 เวลา 13.30 น. และนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 13 เดือนเดียวกันเวลา 13.00 น. ถือว่าได้มีโอกาสและระยะเวลาพอที่จะโต้แย้งคำสั่งนั้นได้แล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1839/2514) คำสั่งศาลไม่ขยายเวลาให้โจทก์คัดสำเนาเอกสารหรือไม่เลื่อนการพิจารณาพิพากษาคดีไปเป็นการจัดพยานโจทก์ เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อโจทก์มีเวลาพอที่จะโต้แย้งคำสั่งแต่มิได้โต้แย้งไว้ จึงต้องห้ามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 527/2529) อนึ่ง ในปัญหาที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความมิได้โต้แย้งคัดค้านไว้ก็มีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นอ้างอิงในชั้นอุทธรณ์และฎีกาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 144/2530) สำหรับวิธีการโต้แย้งนั้นแม้ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านโดยตรงก็ได้ เช่น กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 477/2511 ซึ่งวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนการสืบพยานโจทก์ โดยถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบและเลื่อนไปสืบพยานจำเลยโจทก์จึงยื่นคำร้องชี้แจงเหตุผลในการที่โจทก์มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการสืบพยานขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้โจทก์นำพยานเข้าสืบดังนี้ ถือว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งนั้นไว้แล้วจึงอุทธรณ์ฎีกาได้. วิศิษฐ์ลีมานนท์.